CONTRALORIA.CL

Base de Dictámenes

contratación compra ágil, trato directo

NÚMERO DICTAMEN
E11631N25
FECHA DOCUMENTO
23-01-2025
NUEVO:
SI
REACTIVADO:
NO
RECONSIDERADO
PARCIAL:
NO
RECONSIDERADO:
NO
ALTERADO:
NO
ACLARADO:
NO
CONFIRMADO:
NO
APLICADO:
NO
CARÁCTER:
NNN
COMPLEMENTADO:
NO
ORIGEN:
DIVISIÓN JURÍDICA
CRITERIO:
APLICA JURISPRUDENCIA

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen E287821/2022

Acción	Dictamen	Año
Aplica	E287821	2022

FUENTES LEGALES

ley 19886 art/5 ley 19886 art/8 dto 250/2004 hacie art/2 num/38 dto 250/2004 hacie art/10 bis inc/1

MATERIA

No se advierte reproche que formular en torno a la contratación de la especie, efectuada bajo la modalidad de contratación denominada compra ágil

DOCUMENTO COMPLETO

N° E11631 Fecha: 23-01-2025

I. Antecedentes

Abraham Esteban Toro Espinoza E.I.R.L. denuncia la eventual existencia de irregularidades producidas en el marco de la compra ágil ID N° 924-49-COT24, efectuada por la Subsecretaría de Salud Pública (SSP), para el grabado de patentes en vehículos institucionales, pues, a su juicio, lo ofertado por el proveedor adjudicado no cumple la normativa que regula dicho servicio.

Requerido su informe, la SSP expresa, en síntesis, que, en la especie, se recibieron ocho cotizaciones, adjudicándose la contratación a Macross Service SpA, por ofrecer las condiciones técnicas y económicas más favorables para ejecutar el servicio requerido.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, cabe señalar que la ley N° 19.886 establece, en su artículo 5°, que la Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa, mientras que, en su artículo 8°, indica que puede recurrirse al trato directo, entre otros casos y acorde con su letra h), cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije su reglamento.

Dicho texto reglamentario, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -aplicable a la contratación de la especie-define, en su artículo 2°, N° 38, que la compra ágil es la modalidad de compra mediante la cual las entidades podrán adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior al fijado por el artículo 10 bis de ese reglamento, de una manera dinámica y expedita, a través del sistema de información, mediante el procedimiento de trato directo, requiriendo un mínimo de tres cotizaciones previas.

Dicho artículo 10 bis prevé, en su inciso primero y en lo pertinente, que procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones, a través del Sistema de Información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso, el fundamento del trato o la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma, por lo que no se requerirá la dictación de la resolución fundada que autoriza su procedencia, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.

Luego, cabe mencionar que, mediante su decreto N° 13, de 7 de marzo de 2024, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aprobó el reglamento que establece las características del grabado de las letras y dígitos de la placa patente única en los vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados.

Finalmente, es del caso señalar que en el dictamen N° E287821, de 2022, se manifiesta, en lo que concierne, que la compra ágil es una modalidad especial de trato directo, en la que tiene que existir constancia de los motivos tenidos en consideración por la entidad compradora para elegir a alguno de los proveedores que presentaron cotizaciones, los que deben ajustarse a lo señalado en la respectiva solicitud de cotizaciones.

III. Análisis y conclusión

Expuesto el marco jurídico que antecede, cabe anotar que, del examen de los antecedentes tenidos a la vista aparece que el monto de la contratación de que se trata es inferior a 30 UTM y que la SSP requirió las pertinentes cotizaciones a través del Sistema de Información, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 10 bis, inciso primero, del decreto N° 250, por lo que resultó procedente la aplicación de la modalidad de compra ágil.

Asimismo, no se advierte que la cotización del proveedor adjudicado se hubiere apartado de lo establecido en los términos de referencia de la compra ágil requerida por la SSP, sujeta a la regulación prevista en el mencionado decreto N° 13, de 2024.

En mérito de lo expuesto, esta Contraloría General no aprecia irregularidades en torno a lo obrado en la materia por parte de la Subsecretaría de Salud Pública, por lo que debe desestimarse el reclamo formulado en la especie.

Saluda atentamente a Ud.,

Víctor Hugo Merino Rojas

Contralor General de la República (S)

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS